CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District de Longueuil
N° de dossier : 505-17-016235-261

COUR SUPÉRIEURE

LOUIS-PHILIPPE DAVID
Partie demanderesse

c.

ÉLISE MARIE AYOUB
Partie défenderesse

et

Me MARIE-JOSÉE AYOUB
Partie défenderesse

1er PROTOCOLE DE L'INSTANCE EN MATIÈRE CIVILE
PAGE DE PRÉSENTATION
Cour supérieure du Québec

---

1. Vous devez **obligatoirement remplir** cette page de présentation lors du dépôt du **1er protocole** de l'instance (mais non lors du dépôt d'un protocole modifié).

2. Veuillez placer cette page **devant** le protocole de l'instance (avant sa page 1), et l'y agrafer.

Les parties ne s'entendent pas sur la durée, le lieu ou le format de certains interrogatoires. (lignes 20 à 22 du protocole)	☐ **OUI** ☒ **NON**
Les parties ne s'entendent pas sur le nombre de représentants d'une même partie à être interrogés. (lignes 20 à 22)	☐ **OUI** ☒ **NON**
Les parties ne s'entendent pas sur le nombre ou la teneur des expertises à être réalisées. (lignes 23 à 26)	☐ **OUI** ☒ **NON**
Au moins une partie prévoit demander l'autorisation de produire une défense écrite. (ligne 28)	☒ **OUI** ☐ **NON**
Les parties demandent une suspension de l'instance. (ligne 5) Motifs :	☐ **OUI** ☒ **NON**
Les parties demandent une prolongation de délai. (lignes 6 et 7)	☒ **OUI** ☐ **NON**

RÉSERVÉ AU GREFFIER : Cocher si protocole ou proposition de protocole trié pour saisie CHEM*EXA ☐

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District de Longueuil
N° de dossier : 505-17-016235-261

COUR SUPÉRIEURE

LOUIS-PHILIPPE DAVID

Partie demanderesse

c.

ÉLISE MARIE AYOUB

Partie défenderesse

et

Me MARIE-JOSÉE AYOUB

Partie défenderesse

PROPOSITION DE PROTOCOLE DE L'INSTANCE EN MATIÈRE CIVILE
Cour supérieure du Québec
(art. 148 C.p.c.)

Généralités		
1.	Date de signification de la demande introductive d'instance	17 septembre 2026
2.	Nature du litige : Action en dommages-intérêts : abus de procédure, diffamation et atteinte à la réputation et à la dignité.	
3.	Valeur du litige : 244 779 $	
4.	Questions en litige (obligatoirement communes) : PROPOSITION DU DEMANDEUR (à convenir entre les parties) : 1- Les représentations judiciaires contestées, y compris les omissions alléguées, présentent-elles, selon le cas, un caractère faux, inexact, incomplet ou trompeur, lorsqu'elles sont appréciées individuellement, dans leur contexte et dans leur succession, notamment au regard des liens allégués entre les procédures de garde et de pension alimentaire? 2- Les représentations relatives à l'implication parentale du demandeur et à l'exercice de ses accès rendaient-elles fidèlement compte des circonstances dans lesquelles le cadre d'accès s'était établi, notamment des allégations de violence conjugale et de compromission de la sécurité des enfants formulées à son endroit? 3- Les actes, omissions et représentations reprochés aux défenderesses constituent-ils des fautes civiles ou des abus de procédure? 4- Les défenderesses ont-elles porté illicitement atteinte à la réputation ou à la dignité du demandeur, notamment par des propos diffamatoires? 5- Quelle est la responsabilité respective des défenderesses et, le cas échéant, sont-elles solidairement responsables des dommages compensatoires? 6- Existe-t-il un lien causal entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués? Quels	

	dommages compensatoires et punitifs, le cas échéant, peuvent être accordés? 7- La demande est-elle prescrite, en tout ou en partie, selon le régime applicable à chacun de ses chefs? 8- Certaines pièces contestées sont-elles admissibles en preuve?		
5.	Toutes les parties demandent la suspension de l'instance		☐ **oui** ☒ **non**
	☐ 1 mois	☐ 3 mois	☐ 6 mois
6.	Toutes les parties demandent la prolongation du délai d'inscription		☐ **oui** ☒ **non (voir ligne 7)**
	☐ 0 à 3 mois	☐ 3 à 6 mois	☐ 6 à 9 mois

Demande d'inscription pour instruction et jugement (art. 173 et 174 C.p.c.)	
7.	☐ Elle sera produite à l'intérieur du délai de rigueur déterminé selon l'article 173 C.p.c. ou ☒ La prolongation sollicitée portera la date d'inscription au **3 août 2027**.

Conférence de règlement à l'amiable (CRA)	
8.	La tenue d'une conférence de règlement à l'amiable : ☐ est demandée par tous ☒ est envisageable ☐ est exclue

Moyens préliminaires			**Date limite du dépôt**
9.	☐ Déclinatoire (art. 167 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
10.	☐ Irrecevabilité / abus (art. 168 / 51 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
11.	☐ Précisions / comm. de documents (art. 169 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
12.	☐ Radiation d'allégations (art. 169 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
13.	☐ Cautionnement pour frais (art. 492 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
14.	☐ Autre :	par Partie concernée	Indiquez la date

Incidents			**Date limite du dépôt**
15.	☐ Intervention forcée (art. 188 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
16.	☐ Appel en garantie (art. 189 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
17.	☐ Déclaration d'inhabilité (art. 193 C.p.c.)	par Partie concernée	Indiquez la date
18.	☒ Modification d'acte de procédure (art. 206 C.p.c.)	par Partie demanderesse	1er février 2027
19.	☐ Autre :	par Partie concernée	Indiquez la date

Mesures de sauvegarde (art. 158 al. 5 et 169 al. 1 C.p.c.)		**Date limite du dépôt**
20.	Demandées par Préciser le nom de la partie concernée Nature :	Indiquez la date

Interrogatoires préalables nécessaires (art. 221 C.p.c.)				**Date convenue**
21.	**Par la demande**			
	Nom : Élise Marie Ayoub,	durée : h	☐ **oral** ☒ **écrit**	3 mai 2027
	Nom : Me Marie-Josée Ayoub ;	durée : h	☐ **oral** ☒ **écrit**	3 mai 2027

22.	**Par la défense**			
	Nom :	durée : h	☐ **oral** ☐ **écrit**	Indiquez la date
	Nom :	durée : h	☐ **oral** ☐ **écrit**	Indiquez la date
23.	**Des témoins d'une autre partie : [Préciser le nom de la partie]**			
	Nom :	durée : h	☐ **oral** ☐ **écrit**	Indiquez la date
	Nom :	durée : h	☐ **oral** ☐ **écrit**	Indiquez la date

Interrogatoires préalables d'un tiers				**Date convenue**
24.	**Des témoins d'un tiers :[Préciser le nom de la partie]**			
	Nom :	durée : h	☐ oral ☐ écrit	Indiquez la date
	Nom :	durée : h	☐ oral ☐ écrit	Indiquez la date
25.	**Demande au Tribunal requise**		☐ **oui** ☐ **non**	Indiquez la date

Préengagements	
26.	**À moins d'entente contraire, la partie qui interroge requerra, <u>au moins 30 jours à l'avance</u>, tous les documents à être discutés avec le témoin, qui <u>devra</u> les communiquer <u>au moins 3 jours avant</u> l'interrogatoire.**

Engagements	
27.	**À moins d'entente contraire, les engagements additionnels ou préengagements toujours manquants seront communiqués à toutes les parties au plus tard <u>30 jours</u> après l'interrogatoire, les avocats ne devant pas attendre les notes sténographiques pour ce faire.**

Expertises nécessaires (art. 232 C.p.c.)			**Date limite du dépôt**
28.	**Expertise commune** Si oui, nature : Si non, motifs de refus : Le litige est documentaire : il porte sur le contenu d'actes de procédure, de déclarations assermentées et de communications écrites, tous datés.	☐ **oui** ☒ **non**	Indiquez la date
29.	**Expertises par la partie demanderesse** (une seule par discipline) Nature : Nature :	☐ **oui** ☒ **non**	Indiquez la date
30.	**Expertises par la partie défenderesse** (une seule par discipline) Nature : Nature :	☐ **oui** ☐ **non**	Indiquez la date

31.	**Expertises par la partie : [Préciser le nom de la partie]** ☐ **oui** ☐ **non** (une seule par discipline) Nature : Nature :	Indiquez la date

Défense (art. 171 C.p.c.)		**Date limite du dépôt**
32.	☐ La défense sera produite par exposé **sommaire**	Indiquez la date
33.	☒ Autorisation est demandée de produire une défense écrite Énoncez les motifs justifiant l'écrit : L'affaire présente un degré élevé de complexité au sens de l'art. 171 C.p.c. : nombre d'allégations, plus de cent pièces, faits datés et précis. Une défense écrite, qui admet ou nie chaque allégation (art. 102 C.p.c.), permettra de circonscrire les faits contestés et les interrogatoires nécessaires.	1er avril 2027
34.	Demande reconventionnelle par Partie concernée ☐ **oui** ☐ **non**	Indiquez la date
35.	Défense reconventionnelle ☐ **sommaire** ☐ **écrite**	Indiquez la date

Communication de la preuve (art. 248 C.p.c.)		**Date limite du dépôt**
36.	**Par la partie demanderesse**	
	Pièces et déclarations écrites (pour valoir témoignage)	6 novembre 2026
37.	**Par la partie défenderesse**	
	Pièces et déclarations écrites (pour valoir témoignage)	17 décembre 2026
38.	**Par la partie [Préciser le nom de la partie]**	
	Pièces et déclarations écrites (pour valoir témoignage)	Indiquez la date

Frais de justice (art. 339 C.p.c.)		**Coûts prévisibles**
39.	Évaluation des frais de justice en demande (incluant les expertises)	[1 012,67 $ à ce jour] $
40.	Évaluation des frais de justice en défense (incluant les expertises)	[Montant] $
41.	Évaluation des frais de justice de **[Autre partie]** (incluant les expertises)	[Montant] $

Les parties entendent utiliser le mode de notification suivant (art. 110 et suivants C.p.c.)[1]			
42.	☐ huissier	☒ courriel (adresse ci-dessous)	☐ autre :

N.B. **: Le non-respect du protocole peut constituer un manquement sanctionné par les articles 341 et 342 C.p.c.**

[1] **Le présent protocole doit être notifié aux parties, à moins qu'elles ne l'aient signé (art. 149 C.p.c.); la preuve de cette notification doit être jointe au protocole.**

Signé, le Indiquez la date 2026-10-30

Partie demanderesse
ou
Me N/A
Avocat(e)s en demande
Téléphone : N/A
Courriel : louisphilippe.david@gmail.com

Signé, le Indiquez la date

Partie défenderesse
ou
Me
Avocat(e)s en défense
Téléphone :
Courriel :

Signé, le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signé, le Indiquez la date

Partie
ou
Me
Avocat(e)s de
Téléphone :
Courriel :

Partie
ou
Me
Avocat(e)s de
Téléphone :
Courriel :